

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 7/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายกำธร คำสม กับพวก

จำเลย

นายมนตรี คำสม ผู้ขอประกัน

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า ผู้ร้องยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ขอให้ศาลฎีกามีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามมาตรา 83,336,336 ทวิ จำคุกคนละ 4 ปี ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์ (อันดับ 36)

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ โดยมีผู้ร้องเป็นผู้ขอประกัน และมีคำร้องประกอบของผู้ขอประกัน ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้องของจำเลยทั้งสอง (อันดับ 30 แผ่นที่ 2,30,33 แผ่นที่ 5)

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 37)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ที่ 2 ชั่วคราว โดยตีราคาประกันคนละ 100,000 บาท (อันดับ 5)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ตามพฤติการณัแห่งคดียังไม่สมควรให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่าง
อุทธรณั ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว ตามพฤติการณัแห่งคดียังไม่สมควรให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่าง
อุทธรณั ให้ยกคำร้อง

(สวัสดิ รอดเจริญ-ดุสิต วราโห-ค่านึง อุไรรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	ADMIN
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>